

1500646-97.2020.8.26.0045

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... pessoa em outro relacionamento, não houve roubo de telefone, não houve nada disso. Acrescentou que tem absolutamente tudo em relação a print, com data, hora e ano. Pontuou que depois que tiveram a briga na cidade a medida protetiva chegou para o depoente que tomou ciência. Destacou que no mesmo dia estava recebendo inúmeras ligações e mensagens dela, querendo ir em sua casa, querendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1500646-97.2020.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500646-97.2020.8.26.0045

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN DE MARCO VALENÇA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

CRISTIAN DE MARCO VALENÇA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei 3688/41; artigo 147, "caput", do Código Penal; e artigo 155, "caput", do Código Penal, todos os crimes combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em concurso material, pois, no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 14h00, na Avenida João Manoel, n. 150, Jardim Rincão, nesta cidade e comarca de Arujá, o acusado prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou vias de fato contra ex-companheira Hannah Moreira de Oliveira Mello.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ameaçou sua ex-companheira Hannah Moreira de Oliveira Mello, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave. Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado subtraiu, para si, um aparelho celular da marca Motorola de propriedade da vítima Hannah Moreira de Oliveira Mello.

Segundo a exordial acusatória, o acusado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso que durou um ano e oito meses. Chegaram a morar juntos, mas não tiveram filhos.

Na data e hora dos fatos, a vítima estava em seu local de trabalho conversando ao telefone com o acusado, o qual, em determinado momento ordenou que ela saísse da loja, caso contrário iria entrar no estabelecimento e quebrar tudo, bem como iria

furar o colega de trabalho dela.

Temendo pelo que o acusado pudesse fazer, a vítima saiu da loja, entretanto, a todo momento conversava com o acusado pelo telefone. Ao se afastar um pouco de seu local de trabalho, sem que ela pudesse perceber, o acusado se aproximou por trás e desferiu um tapa na orelha esquerda da vítima, se apossou de seu celular e passou a ameaçá-la dizendo para acompanhá-lo senão iria esfaqueá-la.

Após caminhar alguns metros, pararam em um posto de gasolina que estava inativo. O acusado questionava o motivo da vítima não querer reatar o relacionamento, dizia que iria matá-la e depois se mataria também. A vítima solicitou que acusado devolvesse seu celular, porém o mesmo se negava.

Após alguns minutos conversando no local, o acusado recebeu uma ligação e acabou se distraíndo, momento em que a vítima aproveitou a chance e saiu correndo do local, pediu ajuda a populares que acionaram a Polícia Militar.

Quando a viatura chegou ao local, o acusado já havia se evadido levando consigo o celular da vítima (fls. 26/29).

Boletim de ocorrência (fls. 03/06). Termos de declarações (fls. 07/08, 17 e 20).

Folha de antecedentes (fls. 50/51, 91/92 e).

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2020 (fls. 30/31).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 62/65), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 72/73).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu ao final (fls. 105/106 e 110/112).

Em sede de memoriais, o Ministério Público postulou pela procedência da ação com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, na primeira fase, asseverou que a pena-base deve ser exasperada porque o réu ostenta maus antecedentes. Na segunda fase incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f". Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição. Afirmou que as penas dos delitos devem ser somadas em concurso material. Pugnou pela aplicação do regime inicial aberto e consignou ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais (fls. 120/127).

Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do réu, afirmando que a prova produzida durante a instrução não autoriza a prolação de um veredito condenatório. Pontuou que as afirmações da vítima são dúbias e imprecisas. Pugnou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo (fls. 128/132).

Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A ação penal comporta procedência.

A materialidade das infrações penais restou comprovada pelo boletim de ocorrência e prova oral colhida nos autos.

A autoria segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral colhida.

A vítima Hannah disse que tinham terminado o relacionamento, moraram um ano e oito meses juntos, ele a perseguia e ameaçava muito. Relatou que um dia estava saindo do trabalho, no telefone com ele, não aguentava mais tanta ligação, ele veio por trás e deu um soco. Acrescentou que foi quando ele pegou seu aparelho celular. Falou que ele ameaçava muito, falava que ia rasgar com a faca na rua, antes disso na ligação ele falou que ia entrar dentro da loja e rasgar não sei quem. Admitiu que fez errado de ter saído e acompanhado ele, mas estava desesperada. Mencionou que no dia ele a levou até um lugar próximo do cemitério, ficou ameaçando-a, ficou com o telefone, até hoje a depoente não recuperou o telefone. Observou que fez uma medida protetiva contra ele. Detalhou que ele falava muita coisa, era um terror psicológico absurdo, ele falava que iria matar, acabar com sua vida, dizendo que não iria ficar com mais ninguém, mandava foto armado, falava que estava a esperando, uma pessoa completamente desequilibrada. Comentou que tinha que sair de uber do trabalho todos os dias porque tinha medo de encontrar com ele. Aduziu que como estava com o

telefone no ouvido ele deu um soco para pegar o telefone, foi do lado esquerdo, o telefone caiu no chão ele já pegou o telefone, nesse dia ele não agrediu mais. Frisou que o soco acertou sua orelha, seu óculos caiu no chão, foi em frente a uma loja no centro de Arujá. Disse não recordar do aparelho, acredita que era um motorola e devia custar na faixa de R\$ 600,00.

A testemunha Luis Gustavo disse que estava presente no momento que a Hannah estava dentro do serviço, só ouviu as ameaças e ligações. Falou que a Hannah foi na Avenida João Manoel, mas não estava presente. Comentou que ouviu as ameaças feitas na ligação que estava no viva voz do telefone. Aduziu que ele falava para ela sair da loja para conversarem. Comentou que viu a Hannah saindo com o telefone e retornou depois sem o telefone. Mencionou que aparentemente ela estava muito nervosa, ela ficou um tempo ao lado da loja, onde tem uma pracinha, cerca de 5 a 10 minutos, depois ela desapareceu por um tempo. Observou que quando ela voltou estava acompanhada da viatura. Afirmou que quando conversaram ela falou que foi atacada por ele por trás, acabou caindo a máscara dela, e ele tomou o celular da mão dela.

O réu Cristian disse que tem 28 anos, trabalha como segurança privado, ganha R\$ 2.000,00, tem ensino superior incompleto, não é casado e não tem filhos, nunca foi processado antes. Declarou que em relação ao fato todas as pessoas próximas sabem da história e do que aconteceu. Afirmou que tiveram uma separação bem conturbada em meio a brigas. Acrescentou que chegou a um momento em que estava seguindo sua vida, com outra pessoa em outro relacionamento, não houve roubo de telefone, não houve nada disso. Acrescentou que tem absolutamente tudo em relação a print, com data, hora e ano. Pontuou que depois que tiveram a briga na cidade a medida protetiva chegou para o depoente que tomou ciência. Destacou que no mesmo dia estava recebendo inúmeras ligações e mensagens dela, querendo ir em sua casa, querendo vê-lo e conversar. Falou que conversou com sua vizinha falando que Hannah tinha acabado de abrir um processo contra o depoente, mas ao mesmo tempo o estava procurando. Externou que desceu até a delegacia e apresentou tudo o que tinha para a escritã, explicou o que ocorreu, que era uma fase conturbada e que Hannah ligava mais de 50 vezes por dia, pedia para ir até sua casa.. Aduziu que a escritã disse que não tinha muito o que fazer e que da parte do depoente era para não responder mensagem, não ligar e não atender ligação. Manifestou que depois do processo ela ligava mais de 30 vezes por dia e fez um inferno muito grande. Falou que como estava em outro relacionamento, no dia chamou ela para conversar, acabou que deu essa briga no centro da cidade e foi mais ou menos isso. Disse querer mais uma vez dar ênfase ao que falou, pois tem prints e provas de tudo. Observou que não deu um tapa nela, mas ela não tinha uma marca, nada, estavam no centro de Arujá rodeados de pessoas, ela não fez um exame de corpo de delito, não aconteceu, foi apenas uma briga verbal. Pontou que ela o deixava louco no dia a dia, um monte de vezes ligou para ela e xingou, os dois perderam o controle, mas ela precisava provar o que ela fala.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima confirmou que foi alvo da agressão perpetrada pelo réu, que a procurou, lhe desferiu um tapa pelas costas acertando seu ouvido, bem como proferiu diversas ameaças em seu desfavor e ainda lhe tomou o aparelho de celular e não devolveu. Observa-se que o relato da vítima foi corroborado pelo depoimento da testemunha Luis Gustavo, então colega de trabalho da vítima, que revelou que viu a vítima no celular transtornada, afirmando que ela teria recebido ameaças pelo telefone, foi até uma praça que ficava próxima à loja e voltou na companhia dos policiais e sem o aparelho celular.

De outro lado, a versão exculpatória apresentada pelo réu mostrou-se inverossível e pouco convincente, restando isolada nos autos.

O réu buscou afirmar, em Juízo, a todo momento, que era a vítima quem o procurava e o perturbava insistentemente, o que não parece corresponder à realidade. Ainda, o réu fez alusão que a vítima lhe telefonava e mandava inúmeras mensagens, alegando ter os prints de conversas e extrato das ligações, os quais, no entanto, não foram juntados aos autos em nenhum momento, carecendo de provas as suas assertivas.

Outrossim, importa observar que em solo policial o réu apresentou versão

completamente diversa daquela apresentada em Juízo (fls. 20), relatando que na data dos fatos telefonou para Hannah pedindo para se encontrarem para conversar, dizendo que não fez ameaças. Prosseguiu afirmando que os ânimos se exaltaram e começaram a discutir, seguiram caminhando até que Hannah pegou o celular e o acusado tomou o aparelho para ter a atenção exclusiva de Hannah. Mencionou que teria deixado o celular no chão da rua e saiu. Ao final admitiu que enviou mensagens em tom ameaçador para Hannah, porque estava nervoso.

Ora, além da notória divergência entre as versões acima expostas, vê-se que nenhuma delas aparenta se coadunar com a realidade, não sendo suficientes para contrapor à robusta versão da vítima.

Veja-se que em seu segundo depoimento o réu negou ter feito ameaças à vítima, mas admitiu que lhe enviou ameaças em tom ameaçador, terminando por robustecer a versão da ofendida.

Além disso, o réu não negou que tomou o aparelho da vítima, pelo contrário, admitiu que o pegou, buscando justificar sua ação, mencionando que o deixou no solo da rua e saiu, o que também não é digno de credibilidade, pois se de fato tivesse deixado o celular no solo perto da vítima ela certamente teria pego o aparelho e levado consigo, mas ao retornar para a loja ela já estava sem o aparelho.

Com efeito, em delitos que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima detém especial relevância, mormente quando inserida em um relato preciso e coerente do fato, encontrando respaldo também nas demais provas colacionadas aos autos.

De outro giro, não foi produzida qualquer prova que pudesse infirmar a tese acusatória. Vê-se, portanto, que o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à culpabilidade do acusado no evento em questão, não podendo, desta feita, se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO - Ameaça - Sentença condenatória - Apelo da defesa requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade de conduta - Declarações da vítima prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção - Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade - Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação - Condenação mantida - Ausência de inconformismo da defesa em relação a pena aplicada - Despicienda a apreciação - Dosimetria e regime bem aplicados e fundamentados - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00049528320178260565 SP 0004952-83.2017.8.26.0565, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 30/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/06/2021).

É caso de condenação pela contravenção de vias de fato, eis que conforme versão da vítima o réu lhe desferiu um tapa pelas costas, que terminou por atingir sua orelha, fazendo seu óculos cair, tratando-se de infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa e que não resulta em lesões corporais, nos termos do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/1941.

Destaque-se, neste ponto, que ao que consta a conduta do réu não se limitou a puxar o aparelho de telefone da orelha da vítima, pois em tal caso aplicar-se-ia o princípio da consunção com o delito de furto. Entretanto, o que se viu é que o réu terminou por atingir a integridade física da vítima.

Do mesmo modo, como se pode observar, no caso dos autos, a prova produzida foi firme e esclarecedora no sentido de que o acusado ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, inclusive ameaçando-a de morte.

Frise-se que para que se configure o crime de ameaça faz-se necessário que a conduta do agente tenha impingido fundado temor à vítima, o que ocorreu no caso em tela, tanto é que a vítima postulou pela imediata concessão de medidas protetivas em seu favor após o episódio relatado nos autos.

Por fim, é de rigor a condenação do réu pelo delito de furto do aparelho celular da vítima.

Como cediço, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, com ânimo de assenhoreamento definitivo pelo agente, ainda que por breve

período, não se exigindo que a posse da coisa subtraída seja exercida mansa, pacífica ou não vigiada.

No caso particular dos autos, o que se tem é que o réu efetivamente subtraiu o aparelho celular da vítima, por motivo ignorado, talvez para apagar as mensagens que enviou para a vítima em tom ameaçador, no intuito de apagar vestígios probatórios de crime em seu desfavor, ou por outro motivo qualquer, observando-se, no entanto, que não devolveu o aparelho para a vítima, não havendo que se falar em furto de uso, nem tampouco em inocorrência do delito por ausência do animus furandi.

Acrescente-se que, como já refutado alhures, é deveras improvável que o réu tenha deixado o aparelho celular no solo do local onde ocorreu a desavença, sendo certo o ânimo de apossamento definitivo.

No mais, é consabido que para ocorrência do crime de furto que com a subtração haja o objetivo de ter o agente o bem furtado para si ou para outrem, independentemente, contudo, do intuito de angariar lucro, até mesmo porque o agente pode agir por sentimento de inveja ou vingança.

A ação foi culpável, reprovável, pois o réu era ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Portanto, presentes os requisitos ensejadores de um édito condenatório quanto a contravenção de vias de fato.

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu CRISTIAN DE MARCO VALENÇA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/1941, artigo 147, "caput", do Código Penal; e artigo 155, "caput", do Código Penal, combinados com o artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Apurada a responsabilidade criminal, passo a dosar a pena.

1) Contravenção de vias de fato (artigo 21 do Decreto Lei 3.688/1941).

Circunstâncias Judiciais

Na primeira fase da dosimetria, observo que a culpabilidade do réu não lhe desfavorece, sendo normal à espécie. O réu possui maus antecedentes (0003423-03.2018.8.26.0045 - fls. 91/92), sendo o fato anterior ao dos autos e com condenação com trânsito julgado posterior. Quanto à sua conduta social, esta não é desfavorável. Não há avaliação técnica que comprove possuir o acusado personalidade voltada para o crime. É necessário que um profissional com formação idônea para tanto avalie a personalidade do agente e afirme ser ela voltada para o crime. Como nada há nesse sentido, não se pode prejudicar o réu. O motivo foi o habitual. As consequências foram normais, não cabendo exasperação. O comportamento da vítima não influenciou na prática do crime.

Assim, exaspero a pena-base, fixando-a em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples.

Na segunda fase incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal passando a pena para 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

Ausentes causas de aumento e diminuição.

Fica o réu definitivamente condenado à pena de 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

2) Crime de ameaça (artigo 147, "caput", do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, reproduzem-se aqui as mesmas considerações tecidas em relação às circunstâncias judiciais referentes ao primeiro delito.

Assim, exaspero a pena-base, fixando-a em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal passando a pena para 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Ausentes causas de aumento e diminuição.

Fica o réu definitivamente condenado à pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

3) Crime de furto (artigo 155, "caput", do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, reproduzem-se aqui as mesmas considerações tecidas em relação às circunstâncias judiciais referentes ao primeiro delito.

Assim, exaspero a pena-base, fixando-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 dias-multa no menor valor legal.

Na segunda fase incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal passando a pena para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 61 dias-multa no menor valor legal.

Ausentes causas de aumento e diminuição.

Fica o réu definitivamente condenado à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 61 dias-multa no menor valor legal.

Concurso de crimes

No caso, aplicável o concurso material de delitos, sendo inviável a somatória das penas ante a diversidade da modalidade de regimes de cumprimento, observando-se que a modalidade de pena mais grave deverá ser executada antes, nos termos do artigo 76 do Código Penal, na seguinte sequência: 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 61 dias-multa no menor valor legal; 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção e; 28 (vinte e oito) dias de prisão simples.

Regime Prisional

Tratando-se de réu não reincidente e observada a quantidade de pena aplicada, fixo o regime prisional ABERTO para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Alternativas penais

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser aplicada, por se tratar de crime cometido mediante violência contra a pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Impossível a suspensão condicional da pena, pois o réu não preenche os requisitos objetivos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Direito de recorrer em liberdade

O réu vem respondendo solto ao processo. No presente momento, levando-se em conta o édito condenatório e as penas aplicadas, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Disposições Gerais

Após o trânsito em julgado da presente decisão condenatória, determino:

a) Certifique-se o tempo de prisão provisória, caso existente, cumprida pelo sentenciado, para os fins de detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal.

b) Lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados.

c) Comunicação à Justiça Eleitoral que o sentenciado encontra-se com seus direitos políticos suspensos, face ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

d) Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

e) Se for o caso, expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(s) Defensor(es) nomeado(s) no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

f) Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.690/09, comunique-se as vítimas da sentença, caso existentes.

g) Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, consoante o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 11.719/08, pois não foi possível avaliar com precisão os prejuízos sofridos pelas vítimas, que poderão se socorrer das vias idôneas.

Cautelas e comunicações de estilo.

P.I.C.

Aruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA